

राष्ट्रिय_प्रकृत_संरक्षण_कोष_ऐन_२०३९

English title: National Trust for Nature Conservation Act, 1982

राष्ट्रिय प्रकृतसंरक्षण कोष ऐन, २०३९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३९ । ७ । ३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३९ सालको ऐन नं. १२ । राष्ट्रिय प्रकृतसंरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : प्रकृतितथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रकृतसंरक्षण कोष स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्रकृतसंरक्षण कोष ऐन, २०३९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रकृतसंरक्षण कोष समझनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा ५ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति समझनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले कोषको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (घ) “सदस्य र सदस्य-सचिव” भन्नाले कोषको सदस्य समझनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना: (१) राष्ट्रिय प्रकृतसंरक्षण कोष नामको एक कोष स्थापना हुनेछ । (२) कोष अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (३) कोषको सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (४) कोषले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कसिमिले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (५) कोषले व्यक्तिसिरह नालसि उजुर गर्न र कोष उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ४. संरक्षक: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुनेछ । ५. सञ्चालक समितिको गठन: कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न देहाय बमोजिमको सञ्चालक समिति गठन हुनेछ :- । (क) संरक्षकबाट मनोनित व्यक्तिकजना —अध्यक्ष । (ख) अध्यक्षबाट मनोनित नेपाल सरकारको सचिवहु मध्येबाट तीनजना —सदस्य । (ग) अध्यक्षबाट मनोनित नेपाल सरकारको वभाग वा सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहु मध्येबाट तीनजना —सदस्य । (घ) अध्यक्षबाट मनोनित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रतिनिधि वा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तहु मध्येबाट चारजना —सदस्य । (ङ) अध्यक्षबाट मनोनित कोषको लागि उपयुक्त ठानेका व्यक्तहु तीनजना —सदस्य । (च) अध्यक्षबाट मनोनित व्यक्तिकजना —सदस्य-सचिव । ६. पदावधि: (१) अध्यक्ष तथा सदस्यहुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएपछि निजिहु दफा ५ बमोजिम पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (३) पदावधि समाप्त नहुँदै अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधिकी लागि दफा ५ बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्य मनोनित हुनेछ । (४) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

अध्यक्ष वा सदस्यले राजीनामा गरेमा निजिहु आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ । (५) आफ्नो कर्तव्य सुचारु रूपले पालन नगर्ने सदस्यलाई अध्यक्षबाट जुनसुकै बखतमा हटाउन सक्नेछ । ७. पारिश्रमिक: समितिकी अध्यक्ष, सदस्य वा अन्य पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. समितिको बैठक: (१) अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले मिति, स्थान र समय तोक्यो बैठक बोलाउनेछ । बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षबाट हुनेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहुले आफूमध्येबाट छानेको कुनै सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । (२) बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नु भन्दा साधारणतया एक महिना अगावै दिनु पर्नेछ । (३) ६ जना सदस्यहु उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिनेछ । (५) साधारणतया समितिको बैठक वर्षको एक पटक बस्नेछ । (६) बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिने छ । (७) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यवधिसमितिले आफ्नै व्यवस्थिति गर्न सक्नेछ । ९. कोषको काम र कर्तव्य: कोषको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्ने, । (ख) राष्ट्रिय नकिञ्ज तथा आरक्षहुको विकासको नमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ग) वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने । १०. कोषको अधिकार: कोषको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था तथा अन्य क्षेत्रबाट नगदी, जग्गा वा अन्य कसिमिको सहायता प्राप्त गर्ने । (ख) वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदासंग सम्बन्धित विदेशी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासंग सम्पर्क राख्ने । (ग) विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था मार्फत चन्दा सङ्कलन गर्ने गराउने । (घ) कोषको हतिको लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने । ११. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) कोषले आफ्नो काम कारबाहीको नमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १२. कोष: (१) कोषमा

देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम, । (ख) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा अन्य कुनै बैङ्कमा कोषको नाउँमा जम्मा गरिनेछ । (३) जनिंसी आम्दानी खर्चको हिसाब छुट्टै राखिनेछ । (४) कोषको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) कोषको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) कोषको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजमि राखिनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको वभिगबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब कतिाब सम्बन्धी कागजात र अरु नगदी जनिंसी समेत जुनसुकै बखत जाँचन सक्नेछ ।

१४. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः कोष वादी वा प्रतवादी भएको कुनै मुद्दा वा यो ऐन अन्तर्गतको कुनै मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतलाई हुनेछ । १५. अधिकार प्रत्यायोजनः समतिलि आफ्नो केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, उपसमिति वा कोषको कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६. नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिको परामर्श लिई नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । १७. वनियम बनाउने अधिकारः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत नहुने गरी कोषले आवश्यक वनियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो वनियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । १८. नेपाल सरकारसंग सम्पर्कः कोषले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय नकिञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण वभिग मार्फत राख्नेछ । द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरुः । (क) “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (ख) “श्री ५ महेन्द्र प्रकृतिसंरक्षण कोष” को सट्टा “राष्ट्रिय प्रकृतिसंरक्षण कोष” ।